

1000643-05.2022.8.26.0572

Classe: Execução de Pena de Multa

Assunto: Pena de Multa

Magistrado: AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Comarca: São Joaquim da Barra

Foro: Foro de São Joaquim da Barra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... do Tema 931 do STJ aos condenados por tráfico de drogas, cito aresto do Tribunal de Justiça:

EMENTA: Execução penal – Pena de multa – Extinção da punibilidade – Condenação por tráfico de drogas privilegiado – Sentenciada pobre na acepção jurídica do termo – Possibilidade – Inteligência do novo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 931 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Joaquim da Barra

Foro de São Joaquim da Barra

1ª Vara

Travessa Cleiton Zanini, São Joaquim da Barra-SP - cep 14600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1000643-05.2022.8.26.0572 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1000643-05.2022.8.26.0572

Classe – Assunto:

Execução de Pena de Multa - Pena de Multa

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Autor:

Ministério Público do Estado de São Paulo

Executado:

Clesio Aparecido da Costa Bueno

Juiz(a) de Direito: Dr(a). AUGUSTO RACHID REIS BITTENCOURT SILVA

Vistos.

Cuida-se de execução de pena de multa de R\$ R\$ 22.621,33 (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS) movida pelo Ministério Público contra Clesio Aparecido da Costa Bueno, visando o pagamento forçado da pena de multa fixada na ação penal nº 1500264-89.2019.8.26.0611.

A decisão de f. 6 recebeu a petição inicial e ordenou a citação do executado.

O executado foi citado e não efetuou o pagamento voluntário.

O Ministério Público pediu o deferimento de vários pedidos de penhora.

A decisão de f. 20 deferiu os pedidos.

Juntou-se os extratos das pesquisas realizadas.

O Ministério Público requereu que seja dado cumprimento a parte pendente da decisão de f. 20 no sentido de que seja oficiado a unidade prisional para que informem eventual recebimento de pecúlio pelo executado.

É o relatório. Fundamento e decido.

Revendo meu posicionamento, indefiro o pedido de pesquisa em eventual pecúlio que

possa perceber o executado, pois, conforme Lei, o produto da remuneração do trabalho do preso não contempla atender a multa penal.

O parágrafo 1º do art. 29 da Lei de Execução Penal dispõe que a remuneração percebida pelo preso que trabalhar deverá atender:

"a) à indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) à assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores."

Nota-se que a finalidade principal do pecúlio é proporcionar ao egresso condições mínimas para seu retorno em sociedade, em nada se referindo à multa penal, e, sua formação, advém do cumprimento do artigo acima citado.

Conforme dispõe o artigo 168 da referida Lei, o juiz poderá determinar desconto sobre vencimento ou salário do condenado para pagamento da pena de multa, distinguindo-se do trabalho do preso que recebe remuneração com destinação principal diversa e, o restante, passível de constituição de pecúlio.

Assim, indefiro o pedido.

Por outro lado, consolidado o caráter sancionatório da pena de multa (STF, ADI 3.150), o Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (CPC, art. 927, III), definiu que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, ProAfr no REsp nº 1.785.383, j. 20.10.2020); todavia, em subsequente revisão da tese do Tema 931 dos recursos repetitivos, reconheceu, por sua Terceira Seção (mediante afetação e julgamento, em sessão virtual, dos Recursos Especiais 1.785.861 e 1.785.383, sob relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz), em novo entendimento, que na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade (STJ, REsp 1.785.383/SP, j. 24.11.2021). Assim, respeitada a força vinculante do julgado (aplica-se a todos os processos que versem sobre idêntica matéria de direito e para todos os crimes, e sua não observância permite o ajuizamento de reclamação constitucional, consoante art. 985, I, e seu § 1º c/cart. 987, § 2º, ambos do Código de Processo Civil), a possibilidade de extinção da punibilidade pelo cumprimento de pena agora encontra-se correlacionada não apenas à comprovação de pagamento da multa originária, mas também da eventual hipossuficiência econômica do condenado (falta de recursos para quitação).

Vale dizer, para essa última hipótese, a colenda Corte firmou entendimento no sentido de que aquele sentenciado pobre que não puder honrar com o pagamento da multa não pode ser impedido de ver a pena extinta, pois tal circunstância poderia implicar transtornos econômicos e sociais não só para ele, como também para seu núcleo familiar, que nada teve a ver com seus atos, o que representaria verdadeiro óbice à própria reabilitação, uma das finalidades da pena, fazendo com que o ônus do processo e da condenação se arrastassem indefinidamente.

Também sublinho que o Superior Tribunal de Justiça, órgão do Poder Judiciário a quem cabe ditar o direito e decidir, em última instância, pela correta interpretação da lei federal (artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição da República), entendeu que a possibilidade de extinção da pena de multa em favor de condenados hipossuficientes alcança todo tipo de crime, sem exceção. Por isso é indevido restringir a extensão de uma decisão judicial emanada de um Tribunal Superior da República com base em resolução emitida pelo Ministério Público, com natureza jurídica de ato administrativo, que não é fonte de direitos e que vincula apenas os membros da citada instituição.

Sobre a possibilidade de aplicação do Tema 931 do STJ aos condenados por tráfico de drogas, cito aresto do Tribunal de Justiça:

EMENTA: Execução penal – Pena de multa – Extinção da punibilidade – Condenação por tráfico de drogas privilegiado – Sentenciado pobre na acepção jurídica do termo – Possibilidade – Inteligência do novo entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Tema 931 daquela Corte – Recurso provido. (TJSP;

Agravo de Execução Penal 0002284-58.2022.8.26.0309; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiá - Vara do Júri/Exec./Inf. Juv.; Data do Julgamento: 08/07/2022; Data de Registro: 08/07/2022) No caso em questão, tal situação (hipossuficiência econômica) que reflete a impossibilidade de o executado arcar com o pagamento da multa sem comprometimento de sua subsistência está satisfatoriamente estabelecida nos autos, porque ele está preso, como qualificado na certidão de multa, não tem patrimônio e não tem ativos financeiros, informações que não foram desconstituídas pelo exequente. Nesse cenário, é evidente que uma pessoa sem renda e sem patrimônio jamais conseguirá adimplir o pagamento de uma multa tão elevada, de modo que manter esse processo ativo, com inúteis pesquisas ao longo de vários anos (até a prescrição), além de gerar gravame desproporcional ao executado, gerará graves prejuízos ao erário, uma vez que sabemos que há estudos que indicam que um processo de execução custa, em média, R\$ 5.000,00 aos cofres públicos. Consigno ainda, a corroborar a presente análise, que o executado foi assistido por defensor dativo, em todo ou em parte nos autos da ação penal, o que se torna presumível sua situação de hipossuficiência e, estabelecendo-se assim, uma distinção dos demais casos.

Portanto, demonstrada a hipossuficiência econômica do sentenciado, consistente na absoluta impossibilidade de realizar o pagamento da pena de multa que lhe foi imposta sem causar prejuízos à sua subsistência, não se justifica o prosseguimento da cobrança da multa.

Por esses fundamentos, nos termos do art. 66, II, da Lei de Execução Penal, declaro extinta a pena de multa fixada contra o sentenciado Clesio Aparecido da Costa Bueno na ação penal nº 1500264-89.2019.8.26.0611.

Concedo a justiça gratuita ao réu.

Comuniquem-se os autos de conhecimento para as providências necessárias.

Comunique-se o juízo do processo de execução da pena, servindo a presente de ofício.

P.R.I.C.

São Joaquim da Barra, 30 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Ao Ilmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara São Joaquim da Barra  
1500264-89.2019.8.26.0611